

التاريخ: 8 ذو القعدة 1446 هـ

الموافق: 5 مايو 2025م

لدى المحكمة الابتدائية بالدقم

الموضوع: التقرير التكميلي الختامي في الدعوى العمالية رقم 53/1409/2024، والمقامة من سيف بن هلال بن يحيى الاسماعيلي ضد/ شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمحدد لنظرها جلسة 2025/5/20م

فضيلة الشيخ / رئيس هيئة المحكمة الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... و بعد ،،،

بوافر الاحترام والتقدير، نتقدم بهذا التقرير التكميلي الختامي، لبيان عناصر اعتراضات طرفي الدعوى وذلك من الناحية الفنية ودون التطرق للمسائل القانونية، حيث أن ملخص الاعتراضات الجزئية للمدعي على التقرير كانت حول منهجية تعديل الراتب الذي تم اعتماده في التقرير، والاعتراض في شأن منهجية احتساب المقابل المادي عن الاعمال الإضافية على وظيفته الفعلية ، أما في شأن اعتراضات الشركة المدعى عليها فبحسب مذكرة التعقيب على التقرير التكميلي تم تلخيصها حول مصادر الأدلة التي كون منها الخبير قناعته، وعدم تضمن التقرير بحث أوجه اعتراض المدعى عليها، والاعتراض على احتساب المقابل المادي عن الاعمال الإضافية على وظيفة المدعي الفعلية ، وعليه نورد لعدالتكم بيان أوجه اعتراض الطرفين ونتيجة البحث طبقاً لنص حكم المحكمة الموقرة في جلستها بتاريخ 2025/4/29 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع تكليف الخبير بالرد على الاعتراضات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: اعتراضات المدعي

1- منهجية تعديل الراتب

اعترض المدعي في هذا الشأن أن التقرير اقر تسكينه بالدرجة (4.2) من تاريخ التعيين بالوظيفة محل النزاع، الا ان الاعتراض الجزئي المتكرر كان حول تسكينه في بداية مربوط الدرجة وعدم تطبيق مبدأ المساواة مع زملائه الذين تم منحهم راتب أساسي أعلى عند تعيينهم بوظيفة رئيس قسم وقام المدعي بتوفير جدول توضيحي يبين به أن المعينين حديثاً في عام 2023م بوظيفة رئيس قسم تم منحهم راتب أساسي (2,100 ر.ع) وراتب شامل مع العلاوات (2,700 ر.ع). وحيث انه تم بحث هذا الاعتراض بشكل تفصيلي بالتقرير التكميلي، نود التأكيد بأن هيكل الرواتب المعتمد لدى الشركة المدعى عليها التي تعتمد على نطاقات محددة لكل درجة مالية، يتم منح الراتب لشاغلي الدرجة 4.2 كما هو موضح بالجدول أدناه:

الراتب الاجمالي		العلاوات الثابتة		الراتب الاساسي		المخصصات المالية الدرجة المالية
الحد الاقصى	الحد الادنى	النقل	السكن	الحد الاقصى	الحد الادنى	
3,000	2,100	200	400	2,400	1,500	4.2

أما في شأن استدلال المدعي بمستند تقييم الوظائف لدى الشركة المدعى عليها، نود الإفادة برأينا الفني وبايجاز غير مخل تفاديا للتشعب والخروج عن موضوع النزاع بأن تقييم الوظائف هي أداة لتحديد الدرجات التي تتبعها الوظائف بنطاقها العام، وليست معياراً لبيان الراتب لوظيفة محددة داخل نطاق الدرجة الواحدة.

وعليه التزمنا في التقرير الى ما هو ثابت في جدول الرواتب المعتمد والعمل به في التحليل، والذي انتهى بتقليص فارق الراتب بين المدعي وشاغلي وظيفة رئيس قسم بالدرجة المالية 4.2 الذين يستلمون راتب أعلى من المدعى بحسب ما تم بيانه في التقرير والتقرير التكميلي وبتعديل درجة المدعي الى الدرجة المالية 4.2 والمساوية لوظيفة رئيس قسم، ولم يتم الاخذ بمنهجية الحساب التي يطالب بها المدعي وذلك بالمقارنة برواتب بعض الموظفين براتب أعلى سندا في منهجية الحساب لتعديل الراتب وذلك بسبب قناعتنا أن الأصل هو تعديل راتب المدعي من تاريخ تعيينه بالوظيفة في الدرجة المالية 4.2 بوظيفة رئيس قسم الدعم الفني طبقا لهيكل الرواتب المعتمد لدى الشركة المدعى عليها ، ناهيك عن وجود موظفين بمستوى رئيس قسم يستلمون رواتب اما أعلى أو أقل من راتب المدعي ويشغلون الدرجة المالية 4.2 أيضا وتم تعيينهم بمستوى رئيس قسم، والتي في رأينا الفني لا تشكل سندا للراتب المستحق الفعلي نظرا للاختلافات الواردة لكل وظيفة، وتم تحديث البيان المفصل للأجور الشهرية الثابتة من تاريخ التعيين بالوظيفة وحتى أجز شهر مايو 2025م وفق ما يلي:

السنة/ عدد الاشهر	فارق الراتب الاساسي شهريا	فارق العلاوات الثابتة شهريا	اجمالي فارق الاجر الشهري	اجمالي فارق الاجر السنوي
2019	8	175.000	185	360
2020	12	185.800	185	370.8
2021	12	223.807	185	408.807
2022	12	236.072	185	421.072
2023	6	248.704	185	433.704
2023	6	63.569	0	63.569
2024	12	65.476	0	65.476
2025	5	67.440	0	67.44
فارق الأجور الإجمالية لعدد (73) شهرا (*)		21394.698 ر.ع		

(*) مع الاخذ بعين الاعتبار حساب وصرف العلاوات المتغيرة الأخرى بحسب شروط صرفها للفترة السابقة، وسداد فارق الاشتراكات لدى صندوق الحماية الاجتماعية.

2- منهجية احتساب المقابل المادي عن العمل الإضافي:

اعتراض المدعى في التعقيب على التقرير التكميلي بأن منهجية احتساب المقابل المادي للأعمال الإضافية بمبلغ يتراوح من (5-15%) يعتبر غير عادل وتقدير غير مبني على أسس أو معايير واضحة، وأضاف في هذا الاعتراض بعدم وجود عرف لتحديد بدل عن الاعمال الإضافية، والاشارة الى اتفاق لم يتم مع دائرة الموارد البشرية حول احتساب مبلغ (50%) من الاجر الشهري مقابل العمل

الإضافي واعتباره معيار عادل لحساب الاعمال الإضافية، وأعقب هذا الاعتراض بأن الاجر الذي تم على أساسه الحساب مقابل النسب باعتماد الأجر الأساسي بمبلغ (2268.468 ر.ع) تقريبًا، بينما في مضمون التقرير احتسب الأجر الاساسي بمبلغ (1907.509 ر.ع) مما لا يجعل التقرير والمبالغ الواردة فيه دقيقة والالتماس باستبعاده.

وبالاطلاع على الاعتراض المائل أعلاه، يتبين لنا أن مضمون اعتراض المدعي على التقرير التكميلي في هذا الشأن ينعكس أيضا في مطالبة المدعي، حيث أن المطالبة بالمعيار العادل بتعويض (50%) من الاجر الأساسي الشهري هو أيضا يمكن وصفه بتقدير غير مبني على أسس أو معايير واضحة، ويناقض في جوهره طلب المدعي في هذا الشأن، أما من جانب الإشارة بعدم وجود العرف من الأساس، فهو بعيد عن واقع الاعمال في القطاع الخاص، حيث أن كثير من الشركات تعتمد معايير متفاوتة في تحديد بدل نقدي نظير الاعمال الإضافية الخارجة عن نطاق الوظيفة الفعلية شريطة توفر ميزانية مرصودة، وتوفر المهارات والقدرة لدى المكلف بالأعمال، وغيرها من الضوابط لضمان استمرارية الاعمال مقابل بدل محدد للمكلف بهذه الاعمال، وهو ما قصدنا به بالعرف، الا أن جوهر الاعتراض يدور حول حساب البديل المحدد والذي في رأينا الفني يخضع للتقدير في كل مؤسسة.

وأما في شأن أساس الاجر الذي قمنا على أساسه الحساب في منهجية التعويض المقترحة، نود الإفادة بعدم تطابق الاعتراض مع الواقع وقيام المدعي بتأويل مسائل حسائية فنية غير صحيحة، حيث قمنا بالحساب بناءً على الاجر الأساسي (بعد التعديل) نظير كل فترة وفق الجدول التالي:

العام	عدد الأشهر	الراتب الأساسي في تلك الفترة
2021	7	1627.890
2022	12	1694.726
2023	12	1763.569
2024	7	1834.476

وفي جميع الأحوال فإن أي منهجية مقترحة هي خارجة عما قرره لائحة نظام العمل لدى المدعى عليها ولم يفصلها قانون العمل العماني، وتخضع بالمجمل للتقدير، ولهذا لم يتم طرح المقترح في التقرير الاول تفاديا للجدل، والاشارة الى صرف مقابل عادل طبقا للمادة (53) من قانون العمل، وتم تقديم مقترح في التقرير التكميلي للاسترشاد فقط في حال قضت عدالة المحكمة اعتبار المقترح سنداً لحساب بدل للأعمال الإضافية الخارجة عن نطاق عمل المدعي الفعلية، أو تحديد ما تراه مناسباً نظراً لكونها مسألة قانونية خارجة عن نطاق أعمال الخبرة.

ثانيا: بيان اعتراضات المدعى عليه

1- مصادر الأدلة التي كون منها الخبير قناعته

أشار المدعي عليه في مذكرة التعقيب على التقرير التكميلي بجهالة المصادر التي اعتمدها الخبير والتي من خلالها كون الخبير قناعته، وحيث أن هذا التعقيب جاء عاما مجهلا ولم يحدد أي من هذه الأدلة، حيث أن جميع ما توصلنا اليه في التقرير والتقرير التكميلي كان بناءً على مستندات تم تقديمها من المدعى عليها وسجلات وزارة العمل، فيما عدا مقترح حساب بدل الاعمال الإضافية والذي تم تفصيله في بند اعتراض المدعي أعلاه.

2- عدم تضمن التقرير بحث أوجه اعتراض المدعى عليها

تكرر ذات الاعتراض في مذكرة التعقيب على التقرير التكميلي، بأن التقرير لم يتضمن أوجه اعتراض المدعى عليها، ولا نتفق مع هذا الاعتراض، حيث تم بيان دفاع الشركة المدعى عليها في التقرير بحسب ما أوردته في محضر الاجتماع، والذي اقتصر على ما تم بيانه تحديدا في الصفحة رقم (10) من التقرير أن الشركة دفعت في شأن تعديل راتب المدعي الى راتب الوظيفة الفعلي ومساواة المدعي بالدرجة المالية لشاغلي وظيفة ومستوى رئيس قسم بحسب الاتي "...ودفعت الشركة المدعى عليها بأنها لم تصرف راتب المدعي استناداً الى الخطاب الصادر من الفاضل/ سالم بن ياسر السليمانى الرئيس التنفيذي للمدعى عليها الموجه إلى يحيى بن سعيد الجابري بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤرخ في 2020/6/2م للإفادة بأن الشركة المدعى عليها قامت بوقف جميع الترقيات والمكافآت لجميع موظفي الشركة وذلك اعتبارا من تاريخ 2020/3/19م ذلك أن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد خاطب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بموجب خطاب مؤرخ في 2020/3/19م تم

عنونته بعبارة (عاجل جدا - سري للغاية). مشيراً فيه إلى الأوامر السامية المطاعة والمشار إليها أعلاه موجهها بتنفيذ الأوامر السامية وإبلاغ كافة الشركات المنضوية تحت مجلس إدارة الهيئة؛ والمدعى عليها هي واحدة من الشركات المعنية بالامثال للتوجيهات السامية المنقولة بالخطاب. " وفي رأينا الفني الذي أوضحناه في التقرير بأن الشركة المدعى عليها دفعت بوقائع تعود لفترة لاحقة من تاريخ صدور قرار اختيار المدعي وتعيينه بالوظيفة في شهر أبريل 2019م، وبناءً عليه، ولما تم رصده في محضر الاجتماع مع الشركة المدعى عليها والمرفق بالتقرير تم تحليل جميع المستندات المقدمة ومراجعة اللوائح الداخلية المعتمدة في هذا الشأن للوصول الى نتيجة التقرير النهائية.

3- احتساب تعويض عن الاعمال التي لا تدرج ضمن الاعمال المدرجة ببطاقة الوصف

الوظيفي للمدعي

من خلال قراءتنا لاعتراض الشركة المدعى عليها في شأن التعويض عن الاعمال التي لا تدرج ضمن الاعمال المدرجة ببطاقة الوصف الوظيفي، دفعت الشركة بأن هذه الاعمال لا تدرج ضمن الاعمال المناطة به، على الرغم من ذلك خالف الخبير قناعته واتجه الى حساب تعويض على حسب ما انتهى به التقرير التكميلي، وفي رأينا الفني أن هذا الاعتراض اقتصر على منظور الشركة المدعى عليها دون الاخذ بما هو مقرر بالمادة (53) من قانون العمل في شأن أداء المقابل المالي نظير الاعمال والذي ينص على " لا يجوز لصاحب العمل مخالفة نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، وبصفة مؤقتة. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا، ويشترط

في ذلك عدم المساس بحقوق العامل، وَألا يترتب عليه ضرر جسيم أو أعباء مالية دون مقابل عادل."

خلاصة التقرير التكميلي

بناءً على ما سبق، وفي رأينا الفني نخلص الى أن اعتراضات المدعي والشركة المدعى عليها على التقرير التكميلي غير منتجة لتغيير النتيجة النهائية التي توصلنا اليها في التقرير والتقرير التكميلي. مع تعديل بيان خلاصة التقرير التكميلي الختامي هذا ليتماشى مع ما تم بيانه أعلاه وفق ما يلي:

أولاً: يبلغ حساب فارق المخصصات المالية من راتب مايو 2019م وحتى راتب شهر مايو 2024م (73 شهرا) مبلغ اجمالي وقدره (21394.698 ر.ع) واحد وعشرون الفا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً عمانياً وستمائة وثمانية وتسعون بيسة.

ثانياً: يصبح راتب المدعي الأخير في 2025م بعد التعديل وفي حال استحقاقه للعلاوة الدورية عن العام 2024م راتب أساسي (1907.509 ر.ع) وعلاوات (600 ر.ع) براتب اجمالي مبلغ (2507.510 ر.ع)، مع الاخذ بعين الاعتبار حساب وصرف العلاوات المتغيرة الأخرى بحسب شروط صرفها للفترة السابقة، وسداد فارق الاشتراكات لدى صندوق الحماية الاجتماعية.

ثالثاً: تطبيق ما هو مقرر بلائحة عمل المدعى عليها وهيكل الأجور في تعديل راتب المدعي من تاريخ تعيينه بالوظيفة في الدرجة المالية 4.2 بوظيفة رئيس قسم الدعم الفني في أول مربوط الدرجة، وليس من خلال المقارنة الاختيارية لموظفين براتب أعلى في نفس الدرجة المالية 4.2.

رابعاً: في حال قررت عدالة المحكمة اعتبار مقترح منهجية حساب العمل الإضافي أدناه سنداً للتعويض نظير الاعمال التي قام بها المدعي خارج نطاق عمله الاصلي طبقاً لما قرره المادة (53) من قانون العمل في هذا الشأن، نورد لكم (3 خيارات) مقترحة لأجر العمل الإضافي لمدة (38) شهراً العمل الإضافي بنسب تتراوح بين 5 - 15% من الراتب الأساسي حسب ما هو مبين بالجدول أدناه:

نسبة البدل من الراتب الاساسي	المبلغ الإجمالي لمدة (38) تاريخ 2021/6/13م حتى تاريخ 2024/8/12م (ر.ع)
5%	4310.080
10%	8620.160
15%	12930.240

وفي جميع الأحوال فإن أي منهجية مقترحة هي خارجة عما قرره لائحة نظام العمل لدى المدعي عليها ولم يفصلها قانون العمل العماني في المادة (53)، وتخضع بالمجمل لتقدير عدالة المحكمة.

هذا ما توصلنا اليه وراجين من المولى ان نكون قد وفقنا في اداء المأمورية التي كلفنا بها، بعد بذل العناية اللازمة من الناحية الفنية دون التطرق للمسائل القانونية لتحقيق دفاع طرفي التداعي وسماع أقوالهما وصولاً لوجه الحق فيها، ولعدالة المحكمة القضاء بما تراه مناسباً.



وتفضوا عدالتكم بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

طارق بن أحمد بن سلطان المسكري

خبير ادارة الموارد البشرية

طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
خبير جدول إدارة الموارد البشرية
رقم القيد: ٠٠٢٦/٢٠٢٢